

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4540/2530

บริษัทธนาคารกสิกรไทย จำกัด
บริษัทธนาคารกรุงไทย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 990, มาตรา 991

ธนาคารจำเลยออกเช็คเช็คสั่งให้ธนาคารโจทก์จ่ายเงินเข้าบัญชีของ ฐ. ซึ่งมีบัญชีดังกล่าวกับธนาคารโจทก์ การที่ธนาคารโจทก์นำเงินเข้าบัญชีของ ฐ. และ ฐ. เบิกเงินไปจากธนาคารโจทก์แล้ว เมื่อไม่มีลักษณะใดที่แสดงว่าเป็นการจ่ายเงินโดยไม่สุจริต ธนาคารจำเลยจะปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คเช็คแก่โจทก์โดยอ้างว่าธนาคารโจทก์จะต้องนำเช็คเช็คไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารจำเลยเสียก่อนจึงจะนำเงินเข้าบัญชีของ ฐ. ได้นั้นไม่ได้ เพราะเป็นข้ออ้างที่ขัดกับข้อความที่ปรากฏในเช็คเช็ค

โจทก์ฟ้องว่า ธนาคารจำเลยออกเช็คเช็คสั่งจ่ายเงินตามคำสั่งของธนาคารโจทก์เพื่อเข้าบัญชีเดินสะพัดประเภทกระแสรายวันซึ่งนายรัชชัยมีอยู่กับธนาคารโจทก์ ธนาคารโจทก์ได้นำเงินเข้าบัญชีของนายรัชชัยแล้ว แต่เมื่อธนาคารโจทก์ยื่นเช็คเช็ค เช็คนั้นขอรับเงินจากธนาคารจำเลย ธนาคารจำเลยปฏิเสธการจ่ายเงิน ขอให้บังคับธนาคารจำเลยชำระเงินพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า ธนาคารโจทก์จะต้องนำเช็คเชียร์เช็คไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารจำเลยเสียก่อนจึงจะนำเงินที่เรียกเก็บได้ไปเข้าบัญชีของนายธวัชชัย การที่โจทก์นำเงินเข้าบัญชีของนายธวัชชัยก่อน จึงเป็นเรื่องความสมัครใจและประมาณเงินเหลือของโจทก์เอง ธนาคารโจทก์รู้ว่าเช็คเชียร์เช็คออกจำนวนเงินไม่ถูกต้อง แต่กลับฉวยโอกาสรีบนำเงินเข้าบัญชีให้นายธวัชชัย แล้วยินยอมให้นายธวัชชัยเบิกถอนเงินออกจากบัญชีไปทั้งหมดทันที จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่ธนาคารจำเลยได้ออกเช็คเชียร์เช็คพิพาทสั่งให้ธนาคารโจทก์จ่ายเงินจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เข้าบัญชีของนายธวัชชัย ซึ่งมีบัญชีดังกล่าวกับธนาคารโจทก์ ธนาคารโจทก์จึงต้องปฏิบัติตามเช็คเชียร์เช็คพิพาทนั้นตามหน้าที่ของธนาคาร โดยนำเงินตามเช็คเชียร์เช็คพิพาทเข้าบัญชีของนายธวัชชัยเมื่อเงินจำนวนดังกล่าวเข้าในบัญชีของนายธวัชชัยแล้ว นายเสรี ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากนายธวัชชัยให้อำนาจออกเช็คสั่งจ่ายเงินในบัญชีของนายธวัชชัย ได้ออกเช็คสั่งจ่ายเงินจำนวน ๔๒๐,๐๐๐ บาท ธนาคารโจทก์จึงมีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงินตามเช็คที่นายเสรีสั่งจ่ายนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๙๙๑ เมื่อธนาคารโจทก์ได้จ่ายเงินตามที่นายเสรีสั่งจ่ายแล้ว ธนาคารจำเลยจึงต้องจ่ายเงินให้แก่ธนาคารโจทก์ตามคำสั่งที่ปรากฏในเช็คเชียร์เช็คพิพาทนั้น และการที่ธนาคารโจทก์จ่ายเงินตามเช็คที่นายเสรีสั่งจ่ายนั้น ไม่มีลักษณะใดที่จะแสดงว่าเป็นการจ่ายเงินโดย

ไม่สุจริต จึงไม่มีเหตุที่ธนาคารจำเลยจะปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คเชียร์เช็คให้แก่ธนาคารโจทก์ ที่จำเลยฎีกาว่าธนาคารโจทก์สาขาบางขุนเทียนจะต้องนำเช็คเชียร์เช็คพิพาทไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารจำเลยก่อนที่จะนำเงินเข้าบัญชีของนายธวัชชัย นั้นเป็นข้ออ้างที่ขัดแย้งกับข้อความที่ปรากฏในเช็คเชียร์เช็คพิพาทจึงฟังไม่ขึ้น และที่จำเลยฎีกาว่าผู้มีชื่อผู้หนึ่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ขอโอนเงินทางโทรเลขเข้าบัญชีของนายธวัชชัยที่ธนาคารโจทก์เพียง ๗๐,๐๐๐ บาท แต่ธนาคารจำเลยแจ้งการโอนเงินดังกล่าวซ้ำกับการขอโอนเงินรายอื่นโดยแจ้งเป็นจำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เช็คเชียร์เช็คที่ธนาคารจำเลยออกจึงไม่ตรงตามมูลหนี้ที่แท้จริง จำเลยมีสิทธิที่จะปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คเชียร์เช็คพิพาทได้นั้นเห็นว่า ข้ออ้างดังกล่าวไม่อาจที่จะปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คเชียร์เช็คพิพาทได้เพราะธนาคารโจทก์ปฏิบัติไปตามเช็คเชียร์เช็คพิพาททุกประการ

พิพากษายืน

(จิรพันธุ์ รัศมีทัต-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

ศาลแพ่ง - นายโสภณ จันทรเมะ

ศาลอุทธรณ์ - นายตัน เวทไ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ